

1000354-13.2022.8.26.0624

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: DIREITO CIVIL

Magistrado: Marcelo Nalesso Salmaso

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, ocasião em que teve seu veículo Fiat Siena apreendido pela autoridade policial.

Porém, no processo criminal 1500886-26.8.26.0571, a conduta do Autor foi desclassificada para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, com determinação de devolução dos bens lícitos, inclusive o veículo referido.

Ocorreu que o d. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, . - Nova Tatuí

CEP: 18278-440 - Tatuí - SP

Telefone: (15) 3251-4013 - E-mail: tatuijec@tjsp.jus.br

1000354-13.2022.8.26.0624 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1000354-13.2022.8.26.0624

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL

Requerente:

Sandro Jose Soares

Requerido:

Cr Trans

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38, in fine, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

Procedam-se às anotações necessárias para se fazer constar no sistema informatizado o correto nome da Ré, qual seja, Caputo & Rico Tatuí Ltda.

Conveniente e oportuno o julgamento no estado em que se encontra o presente processo, uma vez que a questão versa sobre matérias exclusivamente de Direito, havendo prova documental, o que não reclama produção de perícia ou a designação de audiência para tomada dos depoimentos pessoais e inquirição de testemunhas, tudo nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:

"A necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado" (RE 101.171-8-SP).

Aduz o Autor que no dia 27 de junho de 2021, foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, ocasião em que teve seu veículo Fiat

Siena apreendido pela autoridade policial.

Porém, no processo criminal 1500886-26.8.26.0571, a conduta do Autor foi desclassificada para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, com determinação de devolução dos bens lícitos, inclusive o veículo referido. Ocorreu que o d. Juízo sentenciante se absteve de isentar o Autor das taxas administrativas de recolhimento, entendendo ser incompetente para isentar as custas de estadia no pátio.

Diante disso, o Autor objetiva, por meio da presente, seja a Ré compelida a restituir seu veículo com a isenção das custas administrativas de estadia de recolhimento e demais custas provenientes da apreensão.

O Réu, em sua contestação, asseverou que o Autor não foi absolvido, tendo ocorrido a desclassificação do crime imputado na denúncia, de modo que as custas de estadia em pátio foram ocasionadas pelo próprio Autor, não havendo o que se falar em isenção.

Pois bem.

De fato, conforme fl. 62, o veículo do Autor foi removido para o pátio da Ré, em virtude do envolvimento daquele em crime de tráfico de entorpecentes.

Como bem ressaltou o d. Juízo Criminal, muito embora tenha ocorrido a desclassificação do delito, as custas de estadia do veículo teriam sido ocasionadas pelo próprio Autor.

Por outro lado, certo é que o artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que “o pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses”.

Referido novel legislativo foi incluído no CTB pela Lei nº 13.281, de 04 de maio de 2016, sendo que a apreensão em comento ocorreu em junho de 2021.

No entanto, este Juízo há por bem delimitar que o valor das diárias de estada do veículo não pode superar o valor correspondente a 30 (trinta) diárias, conforme previa o artigo 262, do CTB.

Mesmo porque, tal entendimento se encontra alicerçado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 11004775/RS, sob o fundamento de que tal prazo previsto no artigo 262 do CTB “garante ao contribuinte, em atenção ao princípio do não-confisco (art. 150, inciso IV, da CF/88), que não poderá ser taxado de modo indefinido e ilimitado, além desse prazo, afastando assim a possibilidade, não remota, de que o valor da taxa ultrapasse o do veículo apreendido”.

Assim, deverá o Réu limitar a cobrança do valor referente à estada do veículo ao teto de 30 (trinta) dias, sendo lícita, ainda, a cobrança referente à taxa de remoção.

As demais questões arguidas pelas partes não apresentam o condão de, em tese, infirmar a conclusão a que se chegou na presente fundamentação.

Por tudo quanto exposto e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido deduzido na inicial para condenar o Réu em obrigação de fazer consistente em:

A) limitar a cobrança do valor referente à permanência do veículo Imp/Fiat Siena H, placas CLG-0910, pertencente ao Autor, ao teto de 30 (trinta) dias, sendo lícita, ainda, a cobrança referente à taxa de remoção;

B) proceder com a liberação do veículo tão logo sejam quitados os valores em questão, desde que não subsista mais qualquer outra pendência ensejadora da manutenção do veículo no pátio.

Por consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de acordo com o disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, que se aplica subsidiariamente.

P. R. I. e C.

Tatui, 16 de setembro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Marcelo Nalesso Salmaso

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA